



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular I - Vara Reg. Comp. Empresarial e Conflitos à Arbitragem
Foro Espec. 4ªe10ª RAJs

Avenida Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Bloco D, Sala 06 - Bairro: Jardim Santana - CEP:
13088653 - Fone: (19) 2101-3328 - Email: 4e10rajlvemp@tjsp.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4053344-42.2025.8.26.0100/SP

AUTOR: TD CONSTRUÇOES, REDES E INSTALACOES DE GAS LTDA

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de pedido de recuperação judicial ajuizado por TD Construções, Redes e Instalações de Gás Ltda., com fundamento na Lei nº 11.101/2005, alegando atravessar crise econômico-financeira e postulando o deferimento do processamento da recuperação judicial.

O pedido foi distribuído regularmente, tendo sido deferido o parcelamento das custas iniciais em três parcelas, com fixação de prazo para recolhimento da primeira, conforme decisão proferida no Evento 43.

Na mesma oportunidade, foi determinada a realização de constatação prévia, nos termos do artigo 51-A da Lei nº 11.101/2005, com nomeação de perita para verificação das reais condições de funcionamento da empresa, regularidade da documentação apresentada, eventual existência de grupo econômico, competência territorial e inexistência de utilização fraudulenta do instituto.

Ocorre que, apesar das sucessivas intimações, a parte requerente permaneceu absolutamente inerte, deixando de se manifestar nos autos e de promover os atos processuais que lhe competiam.

Além disso, verifica-se que a requerente não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas das custas iniciais, sequer da primeira parcela cujo recolhimento era condição para o regular prosseguimento do feito, circunstância que reforça o desinteresse no andamento da demanda e inviabiliza a continuidade da marcha processual.

Em razão da inércia, foi determinada a intimação da parte autora para manifestação, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, com posterior determinação de intimação pessoal, conforme artigo 485, §1º, do mesmo diploma legal.

A correspondência destinada à intimação pessoal da requerente, contudo, restou devolvida sem cumprimento, não tendo a parte suprido a falta no prazo legal.

É o relatório. Decido.

O processo deve ser extinto.

Nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O §1º do referido dispositivo exige, para tanto, a prévia intimação pessoal da parte, providência que foi regularmente determinada nos autos.

No caso concreto, restou caracterizado o abandono do processo, uma vez que:

1. A requerente deixou de se manifestar reiteradamente, mesmo após intimações expressas para impulsionar o feito;
2. Não regularizou pendências processuais essenciais, notadamente aquelas relacionadas ao prosseguimento da constatação prévia;
3. Não efetuou o pagamento de qualquer das parcelas das custas iniciais, apesar do parcelamento deferido, revelando inequívoco desinteresse no regular desenvolvimento do processo;
4. A intimação pessoal foi tentada, mas restou infrutífera, sem que a parte adotasse qualquer providência para suprir a omissão.

A recuperação judicial é instituto de natureza excepcional, que exige atuação diligente e colaborativa do devedor, sobretudo na fase inicial, em que se apuram a regularidade documental e a efetiva atividade empresarial. A completa ausência de impulso processual pela requerente impede a formação válida da relação processual e obsta a análise do mérito do pedido.

Dessa forma, não subsiste alternativa senão a extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão do abandono da causa pela parte requerente.

Em razão da extinção prematura do feito, não há condenação em honorários advocatícios, ante a inexistência de angularização válida da relação processual.

Considerando a atuação da auxiliar do Juízo, INTIME-SE a perita nomeada para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, informando o valor pretendido a título de honorários, para posterior análise e deliberação.

Ressalte-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios estarão sujeitos à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610008680418v2** e do código CRC **ce13cad6**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY
Data e Hora: 29/04/2026, às 12:59:40
